

Nr. 124 Ministerialdirektor Surén im Reichsministerium des Innern an den Reichsminister der Finanzen. 27. Mai 1938

R 2/59392, Bl. 244–247 *Ausfertigung*¹

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsministerium

[Revision der Kabinettsvorlage eines 3. Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichs]

Hochzuverehrender Herr Reichsminister!

Im Anschluß an die Unterredung vom 25. d. Mts.² darf ich nachstehend nochmals die Bestimmungen mitteilen, deren Aufnahme in das „Dritte Gesetz“ wir bereits mit unserem Schreiben vom 14. Mai d. Js.³ beantragt hatten:

1. *Neufassung § 54 FAG*⁴.

Werden *den Ländern* und Gemeinden (Gemeindeverbänden) neue Pflichten auferlegt oder bestehende Pflichten erweitert, durch die ihnen neue Lasten erwachsen, so ist gleichzeitig für die Bereitstellung der erforderlichen Mittel Sorge zu tragen⁵.

2. *Neuer § 54 a FAG*.

Die Gemeinden (Gemeindeverbände) dürfen die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel nur für ihre eigenen Aufgaben verwenden. Die – auch mittelbare – Bereitstellung von Mitteln für Aufgaben, die anderen Körperschaften, Personenvereinigungen, Organisationen usw. obliegen, bedarf der Genehmigung des Reichsministers des Innern und des Reichsministers der Finanzen. Die Erteilung der Genehmigung kann nachgeordneten Stellen übertragen werden⁶.

3. *Neuer § x*.

Zur Durchführung besonderer gemeindlicher Aufgaben, insbesondere zur Durchführung des Gesetzes über die Neugestaltung deutscher Städte, vom 4. Oktober 1937 (RGBl. I S. 1054)⁷ stellt das Reich für das Rechnungsjahr 1938 50 Millionen RM und vom 1. April 1939 an bis auf weiteres jährlich 80 Millionen RM zur Verfügung. Die Verwendung des Betrages bestimmt der Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen.

Hierzu darf ich bemerken, daß in Ziffer 1 (§ 54 FAG) Ihrem Wunsche entsprechend auch die *Länder* eingefügt worden sind. Die Fassung der Ziffer 3 ist von uns im Interesse einer gewissen Beweglichkeit gewählt worden. Außerdem hat sie den Vorzug, daß nicht unmittelbar auf die Beträge abgestellt wird, die die vier Führerstädte⁸ durch das „Dritte Gesetz“ verlieren. Eine Abstellung der Vorschrift

¹ RFM v. Krosigk erhielt das Schreiben offensichtlich durch Kurier zugestellt, weil lt. Vm. am Kopf der zuständ. Ref., MR Augustin, noch für Freitag, 27. 5., 18 Uhr zum Vortrag bestellt wurde.

² Diese Besprechung nicht dokumentiert, sie war jedenfalls veranlaßt durch das Schreiben des RFM vom 14. 5. 1938 (Dok. Nr. 107) und die harsche Reaktion des RIM, mit der dieser auf der punktgetreuen Erfüllung seiner vor Monatsfrist erhobenen Forderungen bezügl. des Entw. eines 3. FinanzausgleichsÄndG (Dok. Nr. 87) bestanden hatte, das mittlerweile dem RMRk als KabVorl. zugegangen war: Dok. Nr. 115.

³ S. Dok. Nr. 107 Anm. 13.

⁴ *FinanzausgleichsG*; s. ebd. Anm. 5.

⁵ Absatz durch v. Krosigk mit Randstrich versehen und Marg.: „einv[erstanden]“.

⁶ Absatz durch v. Krosigk mit Randstrich versehen und Marg.: „einv.“

⁷ Näheres s. ARH IV, Nrr. 67, 106 P. [4], 121, 181, Anhang FV 394*.

⁸ Berlin, München, Nürnberg und Hamburg: vgl. Dok. Nr. 107 Anm. 7.

auf den Begriff der sog. Führerstädte sollte damit vermieden werden, weil sonst die Gefahr besteht, daß noch andere Städte versuchen, sich durch Herantreten an den Führer unter diesen Begriff zu bringen und weil andernfalls die Beweglichkeit nicht gegeben ist. Mein Herr Minister⁹ vertritt nach wie vor den Standpunkt, daß der Ausgleichsstock nicht lediglich für die vier Führerstädte zur Verfügung stehen darf. Über die einzusetzenden Beträge aber wäre wohl eine Verständigung dahin zu erzielen, daß sie über die von den Führerstädten abzuliefernden Beträge nicht hinausgehen. Dies sind nach unserer Schätzung etwa 50 bzw. 80 Millionen RM.

Zu dem neuen § 54 a FAG, der vom Reichsministerium des Innern als eine der wichtigsten Vorschriften des neuen Gesetzes überhaupt angesehen wird, füge ich den von mir in der Unterredung erwähnten Schriftverkehr mit dem Stellvertreter des Führers und dem Reichsschatzmeister der NSDAP in der Frage der SA-Kampfstätten und der alten Garde, mit der Bitte um baldigste Rückgabe, zur Kenntnismahme bei¹⁰. Ich bitte daraus zu ersehen, daß beide Stellen mit uns völlig darin einig gehen, daß den Gemeinden Aufwendungen für nichtgemeindliche Aufgaben nicht zugemutet werden dürfen. Da aber, wie die bei uns fast täglich einlaufenden Berichte ergeben, immer wieder von allen Seiten ein unerhörter Druck auf die Gemeinden ausgeübt wird, alle möglichen Dinge zu finanzieren, muß ihnen ein starker Rückhalt gewährt werden. Die Gemeinden selbst rufen dauernd nach einer solchen Vorschrift.

Ich darf auf Grund der mir gewährten Unterredung annehmen, daß nunmehr der der Reichskanzlei vorgelegte Gesetzentwurf den Wünschen meines Herrn Ministers entsprechend ergänzt wird, damit im Interesse der Reichsfinanzen das Gesetz im Umlaufwege alsbald verabschiedet werden kann.

[...]¹¹

Mit dem Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung und

Heil Hitler
habe ich die Ehre zu sein Ihr ergebenster
Surén

⁹ Wilhelm Frick.

¹⁰ Vorgänge nicht ermittelt. Vgl. APK II 3, Reg. Nr. 31726; generell MATZERATH, NS und kommunale Selbstverwaltung, S. 369 ff.

¹¹ Betr. die vom RKomPr. geforderte Senkung der Stromtarife, aus der für die Kommunen Einnahmeausfälle von 13–18% resultierten und gegen welche Absicht RIM und RFM deren finanz. Belange zur Geltung bringen mußten. – MR Augustin bat nach seinem Vortrag beim RFM (o. Anm. 1) sogleich MD Surén und MR Fuchs/RIM für Samstag, 28. 5. zu einer Unterredung mit v. Krosigk und hielt über sie hs. fest: „Ergebnis: Die vom Min. d. Inn. vorgeschlagenen § 54 u. 54a sollen Aufnahme finden. Die Vertreter des Min. d. Inn. erklärten zu der neuen Fassung des § 54 FinAusglGes.: Es sei nicht der Sinn, daß in allen Fällen einer neuen Belastung der Gemeinden das Reich die Gemeinden schadlos halten müsse; vielmehr schieden von vornherein die Fälle aus, in denen es sich um unerhebliche Mehrbelastungen handelt. Sodann solle in jedem einzelnen Fall nach dem Grundsatz: ‚Keine Ausgabe ohne Deckung‘ geprüft werden, ob die Gemeinden infolge Mehreinnahmen oder Einsparungen die Mehrbelastung tragen könnten, ob die Länder durch Änderung der Finanzausgleiche Mittel bereitstellen könnten, ob das Reich sie zur Verfügung stellen könne, oder ob schließlich die Übertragung neuer Lasten wegen fehlender Deckung abgelehnt werden müsse. – Die Aufnahme einer weiteren Bestimmung, wonach ein Reichsausgleichsstock von 50 bzw. 80 Mill. RM jährlich geschaffen werden sollte, aus dem außer den 4 Städten mit Führerbauten auch andere Gemeinden in Notfällen Zuweisungen erhalten sollten, wurde nach längerer Erörterung nicht für zweckmäßig gehalten. Es soll dafür bei der Rücküberweisung der den 4 Gemeinden entzogenen Beträge bleiben mit der Einschränkung, daß bei Hamburg die Mehrüberweisung mit der Änderung des Plafonds in Anrechnung zu bringen ist. Ansonsten soll dem Min. des Innern für 1938 überplanmäßig, ab 1939 planmäßig ein Betrag v. jährlich 3 Mill. RM als gemeindl. Ausgleichsstock (Verfügungsmittel für besondere Notfälle an Gemeinden und Gemeindeverbände) intern zur Verfügung gestellt werden, bei dessen Verteilung der Reichsminister d. Fin. zu beteiligen ist. Die Zustimmung des Min. Dr. Frick zu dieser Regelung wurde durch Fernschreiben erbeten und erteilt. Schriftliche Bestätigung von Min. [v. Krosigk] zugesagt. – Die weiteren vom Min. d. Inn. im Schreiben vom 19. 4. 38 erhobenen Forderungen wurden durch die abgegebenen Erklärungen als erledigt angesehen.“ R 2/59392, Bl. 248. Krosigk bestätigte dem RIM mit Schnellbrief vom 30. 5. diese Abrede; ebd. Bl. 249. Zur Schlußphase der Verhandlungen über das Gesetz s. Dok. Nr. 115 Anm. 22.

Zitierhinweis

Nr. 124 Ministerialdirektor Surén im Reichsministerium des Innern an den Reichsminister der Finanzen. 27. Mai 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d124>